

Einwanderung ohne Kontrolle

Berliner Zeitung

19. April 2024

Copyright 2024 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: OPEN SOURCE; S. 19

Length: 1812 words

Body

Unser Autor hilft als Jurist dem Berliner Senat bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Er beobachtet: Tschetschenische Islamisten werden in Asylverfahren selten erkannt

Inmitten der Essensschlange junger Männer aus Syrien stechen fünf andere Männer hervor. Sie tragen keine leichte Freizeitkleidung und Adidas- oder Nike-Sportschuhe wie die Araber, sondern grüne Uniformhosen oder Armeejacken. Lange, dünne Bärte prägen ihre jungen Gesichter. Die Antwort auf die Frage nach der Herkunft bestätigt die Vermutung: Tschetschenen. Wir haben gegen Putin gekämpft, sagt einer. Die gerade beginnende Unterhaltung wird von einem, der eine Art Anführer zu sein scheint, für alle beendet.

Es ist August 2015 in der Anlaufstelle für Syrien-Flüchtlinge, dem Lageso, in der Turmstraße in Berlin-Moabit. Alle Kapazitäten sind auf Unterbringung und Versorgung ausgerichtet. Über 80 Prozent der ankommenden jungen Männer geben an, ihren Pass verloren zu haben. Sie tragen einen Namen in eine Liste ein. Viele wollen oder können kein Geburtsdatum nennen. Daraus wird dann der erste Januar und eine Zahl, die sich aus 2015 minus Altersschätzung errechnet. Tschetschenen fallen bei der Rubrik Herkunftsland unter Russland.

Die tatsächliche Fluchtroute bleibt unklar. Wichtig ist sie bei der Asylantragstellung, und selbst da wird häufig ausweichend oder mit keine Erinnerung geantwortet. Die Antworten derer, die es aufseiten der deutschen Sicherheitsbehörden besser wissen müssten, sind damals wie heute Vermutungen. Ein Teil der Tschetschenen hat in Syrien gegen die Russen gekämpft, das waren aber Islamisten, sagt einer von der Bundespolizei. Die kamen 2015 und 2016 mit den Syrern über die Balkan-Route. Versprengte Tschetschenen aus dem Bosnien-Krieg kamen als Nachzügler vereinzelt dazu.

Destabilisierung als Ziel

Heute kommen die Tschetschenen meist über Moskau. Putin will doch den Westen destabilisieren. Das passt schon. Da wird keiner an der Ausreise gehindert, wenn er nicht von den russischen Sicherheitsbehörden gesucht wird. Putin ist froh, wenn er sie los ist, erklärt ein anderer Kollege der Bundespolizei. Die meisten dieser Tschetschenen kommen über Polen. Die polnischen Kollegen winken die ebenfalls gerne nach Deutschland durch. Die deutsche Regierung will sie doch.

An der Gesamtsituation der unkontrollierten Einwanderung hat sich bis heute wenig geändert. Verbessert hat sich zumindest die strengere Registrierung, doch die passiert selten an der Grenze. An den Kenntnissen über die Fluchtrouten fehlt es weiterhin. Im Gefolge der ukrainischen Flüchtlinge, der Mütter, Kinder und Alten, kommen

Einwanderung ohne Kontrolle

auch diejenigen, die sich als Ukrainer ausgeben, meist Georgier, Moldauer sowie auch Sinti und Roma aus allen Balkanstaaten, und es kommen als Asylsuchende in kleinerer Zahl Tschetschenen und Tadschiken. Der Strom von Asylbewerbern aus dem Nahen Osten, der Türkei und Afrika hält seit 2015, durch Corona nur vorübergehend gebremst, ungemindert an.

Zwar werden die Berichte der Reiseroute beim Bamf im Rahmen der Asyl-Anhörung umfangreich und mit äußerster Sorgfalt erfasst, aber wer wollte die Angaben von Schutzsuchenden widerlegen? Falschangaben bleiben, wie auch der illegale Grenzübertritt, in Deutschland ohnehin folgenlos. Das Asylrecht hat die Komplexität des deutschen Steuerrechts. Die Verwaltung, ob Bamf oder Ausländerbehörden, hat rechtlich höchste Anforderungen zu erfüllen.

Für den Antragsteller geht es aber am Ende nur um eines: den Aufenthalt in Deutschland. Gesetzlich ist sie geboten, praktisch kommt es auf die umfangreiche, detailgenaue Sachverhaltsermittlung kaum an. Die Hauptquelle der Informationen beim Asylgesuch ist der Asylbewerber und seine Schilderungen sind subjektiv und interessengeleitet. Für den Asylbewerber ist es am Ende unerheblich, ob er den Aufenthalt über das Asylrecht für politisch Verfolgte oder nach der Genfer Flüchtlingskonvention erreicht oder ob er sogenannten subsidiären Schutz erhält. Auch wer keinen Asylanspruch hat, wird in Deutschland in aller Regel, trotz Ausreisepflicht, geduldet.

Es sind nahezu immer nur Rechtsstreitigkeiten oder Strafverfahren bei deutschen Gerichten, bei denen stärker ausgeleuchtet wird, woher jemand und vor allem mit welchen politischen Überzeugungen er tatsächlich nach Deutschland kommt.

In diesem Sinne förderte der sogenannte Tiergarten-Mord einiges von dem zutage, was sonst unter der Oberfläche schlummert. 2019 wurde ein ehemaliger tschetschenischer Islamist von einem Russen erschossen. Ohne den mutmaßlichen Auftragsmord wäre für die Öffentlichkeit und zu Teilen auch für die deutschen Behörden unbekannt geblieben, wie politische Auseinandersetzungen des Auslands, in dem Fall zwischen Russland und islamistischen Kämpfern aus dem Kaukasus, auf deutschem Boden ausgetragen und fortgesetzt werden.

Ähnlich wie im Verhältnis der Türkei zu kurdischen PKK-Kämpfern gilt auch bezogen auf Russland: Derselbe Mensch, der in einem Staat als Extremist oder sogar Terrorist angesehen wird, mag in Deutschland oder anderen EU-Staaten als Freiheitskämpfer angesehen werden und als solcher Asyl erhalten. Der im Tiergarten Erschossene, der Tschetschene Selimchan Sultanowitsch Changoschwili mit russischem Pass, pendelte über viele Jahre ohne berufliche Perspektive zwischen Georgien, seinem Geburtsort, und Russland. Er hatte in seinem Leben überhaupt nur vier Jahre eine Schule besucht und sie ohne Abschluss verlassen.

Im Dschihad, im Heiligen Krieg, fand er seine Bestimmung. Als Kommandeur einer islamistischen Gruppe kämpfte er im Tschetschenien-Krieg gegen die Russen: Für die Befreiung Tschetscheniens von Russland und für ein Kaukasisches Emirats. Bei einem Überfall auf eine Polizeistation in Inguschetien, der Nachbarrepublik von Tschetschenien, an dem er 2005 beteiligt war, kamen über 40 Polizisten ums Leben. Insgesamt starben bei den zeitgleichen Anschlägen 98 Menschen. Nach russischen Angaben war der spätere Asylbewerber auch an der Anschlagsplanung auf die Moskauer U-Bahn beteiligt.

2005 wurde er von der russischen Regierung wegen Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung russlandweit zur Fahndung ausgeschrieben. Er setzte sich nach Georgien ab. Die Regierung war westlich orientiert und strebte unter dem damaligen Regierungschef Saakashvili einen Nato-Beitritt an. Der Tschetschene erhielt einen neuen Namen und einen georgischen Pass. Später wird er behaupten, dass er als Informant für die georgischen Sicherheitsbehörden gearbeitet hätte und russische Spione und Unruhestifter unter den tschetschenischen Flüchtlingen identifiziert hätte. Unklar bleibt 2008 seine Rolle auf georgischer Seite im russisch-georgischen Krieg.

Im Strafprozess vor dem Kammergericht Berlin wurde bekannt, dass der russische Geheimdienst FSB 2012 das Bundeskriminalamt über das Emirats Kaukasus informierte. Deren Ziel seien terroristische Akte an Stellen, wo es zu Massenansammlungen von Menschen komme. Einer der als Terrorist Benannten war der spätere Asylbewerber Selimchan Sultanowitsch Changoschwili. Als gesuchter Terrorist fühlte sich der Tschetschene auch in Georgien nicht mehr sicher. Er zog 2015 in die Ukraine und lebte in Odessa. Warum ihm die ukrainische Regierung einen

Einwanderung ohne Kontrolle

Aufenthaltstitel gewährte, bleibt unklar. 2016 reiste er nach Deutschland weiter und stellte in Berlin einen Asylantrag. 2019 kam es dann zum Attentat auf ihn.

Das Kammergericht, um Präzision und Sachlichkeit bemüht, lässt sich in seinem im Dezember 2021 ergangenen Urteil dennoch an vielen Stellen zu Emotionalität hinreißen: Der Islamist wird aufgrund von Familienangaben als ruhiger Mensch, der Honig verkaufte und geläutert beschrieben, während als Beleg für den staatlichen Auftragsmord Putins Antwort auf eine Journalistenfrage herangezogen wird, nach der bei den Anschlägen des Islamisten 98 Menschen getötet worden seien, der Asylbewerber ein blutrünstiger Mörder und Bandit gewesen sei und solche Menschen in europäischen Hauptstädten frei herumlaufen würden.

Allein 2023 stellten 7663 Personen aus Russland, mehrheitlich Tschetschenen, einen Asylantrag in Deutschland. Die Ehefrauen, nicht selten auch zwei, meist nur nach islamischem Recht verheiratet, und zahlreiche Kinder machen den Überblick für die Sicherheitsbehörden zusätzlich schwierig. Von den Tschetschenen, die 2015 und in den Folgejahren kamen, arbeitet bis heute kaum einer.

Ohne Aufenthaltserlaubnis

Auch diesbezüglich sind es meist Straftaten und die damit verbundenen Ermittlungen, die genauere Einblicke in die geschlossenen Gemeinschaften erlauben. Hinter einem weiteren Tiergarten-Mord, 2017 an einer renommierten Kunsthistorikerin und Berliner Museumscuratorin, stand ein junger Tschetschene, ohne Beruf, ohne Aufenthaltserlaubnis, abgeschoben nach Polen und unkontrolliert zurückgekehrt, der vor dem Mord alte Damen überfiel und ausraubte: Das jüngste der Opfer war 76. Die operieren wie die Araber-Clans. Der einzige Unterschied: Die sind noch brutaler, sagt ein Polizist aus dem Bereich Organisierte Kriminalität.

Eine zweistellige Zahl stuft allein die Polizei im Land Brandenburg als Gefährder ein. Von denen gilt wiederum rund die Hälfte als gewaltbereit. Die Zeiten, wo sich ein verdeckter Ermittler in einer Berliner Moschee das Publikum eines fanatischen Predigers anschaute, sind vorbei. Heute kommen die Predigten direkt aus dem Kaukasus auf das Handy. Rekrutiert wird online. Ist Deutschland auch im Visier? Ja, sicherlich. Was macht die Bundesregierung? Die kämpft doch gegen rechts, bekomme ich nicht nur an dieser Stelle mit viel Spott zur Antwort.

Bei der Frage nach der Verbindung der Ukraine zu islamistischen Kämpfern bleiben Einschätzungen zurückhaltend: Im Krieg gilt: Der Feind meines Feindes ist mein Freund, sagt ein Sicherheitsexperte. Eine konkrete Unterstützung, finanziell oder logistisch, ist unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen wäre das Bieten eines Ruheraums.

Vergleichbar wäre das mit dem Verhalten der DDR-Führung, die verdeckt RAF-Terroristen aus der BRD Unterschlupf vor Strafverfolgung bot. Georgien fällt als Schlafplatz mittlerweile weg. Die gegenwärtige Regierung in Tiflis ist eher wieder Putin-nah, betreibt aber einen Schaukel-Kurs zwischen der EU und den USA einerseits und Russland andererseits. Der 28-jährige Tadschike und seine Frau, welche im Dezember mit einem in Deutschland festgenommenen Komplizen einen Anschlag mit Sprengstoff und Kalaschnikows auf den Wiener Stephansdom geplant hatten, kamen ebenfalls aus der Ukraine nach Österreich. Der Ausblick ist düster: Früher oder später knallt es auch bei uns. Dann sind wieder alle in der Regierung überrascht. Und dann nach kurzem Zögern: Wir müssen immer alles richtig machen. Terroristen müssen nur einmal etwas richtig machen.

Wolfgang J. Hummel vertrat das Bundesministerium für Finanzen im Jahr 2014 bei der Mission des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Kiew.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (89%); POLITISCHES ASYL (89%); KOMMUNALVERWALTUNGEN (78%); POLITIK (78%); SCHRIFTSTELLER (78%); STAATSGRENZEN (78%); 2022 RUSSLAND-UKRAINE-KRIEG (76%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (76%); BÜRGERKRIEG (71%); STEUERN & BESTEUERUNG (69%)

Industry: SCHRIFTSTELLER (78%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (93%); MOSKAU, RUSSLAND (72%); EUROPA (73%); RUSSLAND (90%); POLEN (88%); SYRIEN (88%); NAHER OSTEN (79%); TÜRKEI (79%); DEUTSCHLAND (74%); AFRIKA (70%); UKRAINE (70%)

Load-Date: April 19, 2024